

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01: 0444196/2016 (Conc. 1368) WG-CQ-CA-NV

DICTAMEN N° 96

BUENOS AIRES, 27 ABR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0444196/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "KKR & CO. L.P Y AERCAP HOLDINGS N.V. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1368)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. En las presentes actuaciones se notificó en fecha 28 de septiembre de 2016 a esta Comisión Nacional una operación de concentración económica en virtud de la cual la firma KKR & CO. L.P (en adelante "KKR") adquiere en forma indirecta a nivel global mediante un Contrato de Compraventa de Aeronaves, una cartera de treinta y siete (37) aeronaves comerciales de propiedad de AERCAP HOLDINGS N.V. (en adelante "AERCAP").
2. Cabe destacar -en tal sentido- que la compra global de las 37 aeronaves constituye la adquisición de una unidad de negocios que implica "el desarrollo de una o varias actividades, a las que se puedan atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propio originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica", lo cual encuadra en las disposiciones del artículo 6 de la Ley 25.156.
3. La operación descrita comprende a una (1) aeronave que actualmente es alquilada en Argentina, a través de su entidad controlada KKR DVB AVIATION CAPITAL LIMITED, (en adelante "KKR DVB"), un *joint venture* constituido entre KKR (a través de su subsidiaria, KDAC AIRCARFAT FINANCE LIMITED (en adelante "KDAC") y DEUCALION LIMITED (en adelante "DEUCALION")).



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

4. KKR (a través de KDAC) mantiene el 80% del capital social emitido de KKR DVB, mientras que DEUCALION LIMITED posee el 20% restante. KKR posee control exclusivo sobre KKR DVB, dado que DEUCALION LIMITED no tiene control sobre la mayoría de los votos del Directorio de KKR DVB ni tampoco tiene la autoridad para vetar decisiones estratégicas respecto de KKR DVB.
5. Adicionalmente, las Partes informan que las subsidiarias o afiliadas de AERCAP involucradas en la Transacción Propuesta son AERCAP IRELAND LIMITED, AIRCRAFT LEASE SECURITISATION II LIMITED y AERCAP PARTNERS I LIMITED, que son las entidades propietarias de las aeronaves que son objeto del Contrato.
6. La operación descrita fue instrumentada mediante un "Contrato de Compraventa de Aeronaves" con respecto a una cartera de treinta y siete aeronaves usadas y los motores asociados a ellas, celebrado en fecha 25 de mayo de 2016 entre KDAC, como la Compradora y AERCAP IRELAND LIMITED, AIRCRAFT LEASE SECURITISATION II LIMITED y AERCAP PARTNERS I LIMITED, las entidades propietarias, en el carácter de Vendedoras.
7. Conforme las constancias aportadas por las partes, a fs. 682 se halla agregada la traducción del Certificado de Aceptación mediante el cual se deja constancia que en fecha 23 de septiembre de 2016, KDAC la compradora designada contractualmente, ha aceptado por parte de la vendedora, Una (1) Aeronave que porta número de serie del fabricante 0358 y con Matrícula LV-FNK, junto con dos (2) Motores PRATT WHITNEY PW4168A que portan número de serie del fabricante P7333496 y P733490.
8. Ha de considerarse que, a los efectos de la Notificación de la operación de concentración, sólo 1 (una) de las treinta y siete Aeronaves transferidas en virtud de la presente transacción, se halla alquilada y operada por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. hasta el 25 de noviembre de 2021. La nave en cuestión resulta ser un AIRBUS A330-223 fabricado en Francia en el año 2.000, que porta número de serie del fabricante 0358 y de Matrícula LV-FNK. Las restantes Aeronaves son alquiladas a diversas compañías de aviación a nivel mundial, que se encuentran fuera de Argentina. Por lo que, las restantes Aeronaves no tienen ni generan efecto alguno en el mercado local de aviación.

9. El cierre de la operación se efectivizó en fecha 23 de septiembre de 2016, según

IF-2017-07574657-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERMA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

constancias de los documentos en las que se instrumentó la operación y según fuera ratificado por los notificantes en su presentación de fs.698.

10. Las partes notificaron la operación el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

11. KKR es una sociedad de responsabilidad limitada organizada y constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

12. KKR es una firma de inversión global que ofrece una amplia gama de fondos de activos, y otros productos de inversión a los inversores públicos y privados, y ofrece soluciones de mercado de capitales para la firma, sus compañías controladas y otros clientes. Los fondos de inversión privados afiliados a KKR invierten en compañías en los más variados sectores.

13. Cada compañía afiliada a KKR tiene su propio directorio, que generalmente incluye uno o más representantes de KKR, y es operada y financiada de forma independiente de otras compañías afiliadas a KKR.

14. Las subsidiarias argentinas controladas por la compañía KKR, son las siguientes:

- FIRST DATA CONO SUR S.R.L. (en adelante "FIRST DATA CONO SUR"), es una empresa constituida bajo las leyes de la República Argentina subsidiaria de FIRST DATA CORPORATION, y provee servicios de transferencia segura de fondos, así como servicios relacionados, tales como pago de tarjetas de crédito y débito automático. FIRST DATA CONO SUR se encuentra registrada ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ"). Sus accionistas son: FIRST DATA SPAIN HOLDINGS S.L. (90%) e INVERLAND JASPER S.L. (10%).
- POSNET S.R.L. (en adelante "POSNET"), es una compañía constituida bajo las leyes de la República Argentina, subsidiaria de FIRST DATA CORPORATION, y se especializa en la provisión de servicios de Puntos de Venta, POS (*Points of Sale*). Las transacciones comerciales electrónicas se realizan a través de dos tipos de tecnologías disponibles: Capa de Entrada Segura, SSL (*Secure Socket Layer*) y Transacción Electrónica Segura, SET (*Secure Electronic Transaction*). POSNET se encuentra registrada ante la IGJ y sus accionistas son: FIRST DATA CONO SUR (90%) y FIRST DATA SPAIN HOLDINGS S.L. (10%).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YANA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- PEGASO ARGENTINA S.R.L. (en adelante "PEGASO"), es una compañía constituida bajo las leyes de la República Argentina, también subsidiaria de FIST DATA CORPORATION, y provee servicios de call center a compañías emisoras de tarjetas de crédito en Argentina. Se encuentra registrada ante la IGJ y sus accionistas son FIRST DATA CONO SUR (10%) y FIRST DATA SPAIN HOLDINGS S.L. (90%).
- ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.R.L. (en adelante "ADMINISTRADORA DE TARJETAS") es una compañía que fue recientemente constituida a los fines de adquirir la marca Argencard, y es una subsidiaria de FIRST DATA CORPORATION. Luego de la adquisición de Argencard, ADMINISTRADORA DE TARJETAS establecerá un sistema de tarjetas locales, licenciando la marca a terceros que por su parte irán emitiendo las tarjetas. Se encuentra registrada ante IGJ y sus accionistas son FIRST DATA SPAIN HOLDINGS S.L. (90%) e INVERLAND JASPER S.L. (10%).
- ACECO TI ARGENTINA S.A. (en adelante "ACECO") es la subsidiaria argentina de ACECO TI S.A., una compañía brasilera activa en la provisión de servicios y productos para Data Centers, Salas-Cofres (Safe Rooms), salas de control y otras infraestructuras tecnológicas de información de misión crítica, incluyendo diseño/proyecto, integración, implementación, mantenimiento, operaciones, venta de software y/o implementación y venta al por menor y/o distribución de componentes específicos (incluyendo refrigeradores, unidades de distribución de energía y otros) en América Latina. ACECO se encuentra registrada ante IGJ.
- SOFTWAREONE ARGENTINA S.R.L. (en adelante "SOFTWAREONE") es la subsidiaria argentina del Grupo SoftwareONE. Es una compañía de licencias de software que ofrece a sus clientes asistencia en la gestión de todos los aspectos de sus portafolios de software. Se encuentra registrada ante IGJ.
- EPICOR SOFTWARE ARGENTINA S.A. (en adelante "EPICOR") es la subsidiaria argentina de EPICOR Inc., compañía proveedora de software y servicios para pequeñas y medianas compañías, y para las divisiones y subsidiarias de grandes empresas. Esta empresa se focaliza en soluciones para los siguientes sectores: manufactura, distribución, comercialización minorista y servicios. Se encuentra registrada ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERNA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

15. Según declaran bajo juramento las partes, existe un único accionista de KKR que posee una participación mayor al 5% de su capital accionario y es FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH CO., con un 9,01% de sus acciones.
16. Asimismo, por medio de la presente se informa que KKR es controlada en última instancia por KKR MANAGEMENT LLC (en adelante "KKR MANAGEMENT"), socio general de KKR. KKR MANAGEMENT es una compañía de gestión, la cual tiene su domicilio registrado en Corporation Trust Company, Delaware, Estados Unidos de América. KKR MANAGEMENT no controla a ninguna otra compañía además de KKR, las subsidiarias de KKR y las compañías controladas por KKR.
17. KKR y sus controladas controlan a las siguientes empresas que si bien están constituidas fuera de nuestro país operan en el mismo mediante exportaciones.
 - CAPSUGEL BELGIUM NV (en adelante "CAPSUGEL"), es una compañía constituida bajo las leyes de Luxemburgo que provee productos y servicios de entrega de dosis a farmacéuticas, a través del mercado *over the counter*, y a las industrias de salud y nutrición. Los productos de CAPSUGEL incluyen cápsulas gelatinosas duras, cápsulas gelatinosas suaves y cápsulas de polímero alternativas. Las oficinas principales de CAPSUGEL están ubicadas en Estados Unidos, pero tiene instalaciones a lo largo del mundo incluyendo lugares como Francia o Bélgica en el Área Económica Europea. Los fondos de inversión y afiliadas de KKR poseen el control exclusivo de CAPSUGEL. CAPSUGEL no tiene subsidiarias en Argentina.
 - CLICKTALE LTD., una compañía de Experiencia Digital de Clientes fundada en 2006 y constituida en Tel Aviv, Israel. La compañía permite a sus clientes maximizar la participación y los ingresos mediante la optimización de la forma en que los usuarios interactúan con los sitios web en dispositivos de escritorio, tabletas y dispositivos móviles. Las soluciones "listas para usar" ofrecidas por CLICKTALE LTD. añaden potentes nuevas ideas y visualizaciones respecto de los tradicionales Análisis Web, A/B Testing y las herramientas de voz-de-cliente. Las soluciones "empresariales" de CLICKTALE LTD. analizan la actividad de los visitantes de una página y produce percepciones visuales, incluyendo mapas de calor con una gran cantidad de datos y reproducciones de sesiones individuales, y se ve reforzada por la Consultas sobre Experiencia del Usuario dedicadas a asegurar el éxito del negocio.

- THE CROSBY GROUP se encuentra actualmente activa en el diseño, desarrollo,

IF-2017-07574657-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

fabricación y venta de equipos para trabajo pesado de carga y de distribución de cargas tales como grilletes, ganchos, eslabones giratorios, enlaces, cepos, bloques, roldanas, cuerdas de alambre y productos similares para utilizar en las industrias de construcción, fabricación, infraestructura, minería, y exploración de petróleo y gas. Es controlada por fondos y afiliadas de KKR, que poseen el 87% de su capital social. La compañía no cuenta con subsidiarias presentes en Argentina.

- FIRST DATA CORPORATION ofrece soluciones de pagos y comercio electrónico para empresas de todo el mundo. La cartera de servicios de la empresa incluye servicios de procesamiento de transacciones comerciales; tarjetas de crédito, débito, marcas privadas, de regalo, de nómina de sueldos y otras ofertas de tarjetas de prepago; protección contra el fraude y soluciones de autenticación; así como el comercio por Internet y los sistemas de pago móviles. Los fondos de inversión y afiliadas de KKR controlan de modo exclusivo a FIRST DATA CORPORATION. Sus subsidiarias en Argentina son: FIRST DATA CONO SUR, POSNET, PEGASO y ADMINISTRADORA DE TARJETAS.
- GARDNER DENVER, INC. (en adelante "GDI") diseña, produce, y comercializa maquinaria industrial y de ingeniería y partes relacionadas y servicios. Posee aproximadamente cuarenta (40) instalaciones de fabricación en todo el mundo. Las operaciones de GDI se clasifican en dos grupos: productos industriales y productos de ingeniería. GDI se encuentra controlada de modo indirecto y exclusivo por fondos de inversión y afiliadas de KKR. GDI no tiene subsidiarias en Argentina.
- GO DADDY GROUP, INC. (THE) (en adelante "Go Daddy"), es una compañía constituida bajo las leyes del Estado de Arizona, Estados Unidos. Go Daddy provee una variedad de servicios de *hosting* de páginas web, registración de dominios, así como también servicios de construcción de sitios web, herramientas de seguridad, aplicaciones de productividad (como por ejemplo los planes de emails), aplicaciones de marketing y otros productos y servicios relativos a los sitios web. Sus oficinas principales se encuentran en Scottsdale, Estado de Arizona, Estados Unidos. Fondos y afiliadas de KKR controlan de modo conjunto a Go Daddy. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.
- INTERNET BRANDS, INC. es una compañía integrada de servicios de medios y software en línea que opera una cartera de sitios web para consumidores y provee

IF-2017-07574657-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

una amplia gama de servicios de presencia web a SMB y a clientes corporativos con foco en los siguientes mercados: automotriz, salud, legal, hogar/viajes y de medios verticalmente diversificados. Asimismo, provee soluciones basadas en la nube para pacientes y soluciones digitales de marketing para las industrias dentales y de ortodoncia. INTERNET BRANDS, INC. es controlada de modo exclusivo por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.

- JBF GLOBAL PTE. LTD. se encuentra activa en la fabricación y venta a nivel internacional de chips y láminas de poliéster. La compañía se constituyó en 2007 y tiene su oficina principal en Singapur. JBF GLOBAL PTE. LTD. opera como una subsidiaria de JBF INDUSTRIES LIMITED. JBF GLOBAL PTE. LTD. es controlada de modo conjunto por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.
- LGC SCIENCE GROUP LIMITED es una compañía internacional que realiza tareas de medición y pruebas en el segmento de ciencias de la vida, construyendo posiciones líderes en mercados de crecimiento sostenible. Esta compañía ofrece materiales de referencia, soluciones geonómicas y pruebas analíticas de productos y servicios, basados en innovaciones y en propiedad intelectual propia. LGC SCIENCE GROUP LIMITED es controlada de modo exclusivo por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.
- NATIONAL VISION, INC. proporciona mangas, tomas de corriente, cuerdas de alambre y máquinas de estampado para ser utilizadas en las industrias de la producción e ingeniería. NATIONAL VISION, INC. es controlada de modo exclusivo por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.
- OEG OFFSHORE GROUP (en adelante "OEG") fabrica y alquila unidades de transporte de carga especializada, que son Artículos esenciales utilizados por los operadores de gas y petróleo y sus proveedores de servicios para transportar equipamiento y suministros desde y hacia las torres de perforación y plataformas como parte de sus operaciones *offshore* diarias. Asimismo, OEG tiene una flota de espacios de trabajo modulares que se utilizan como oficinas temporarias o laboratorios por los ingenieros y demás personal que realice trabajos en plataformas *offshore* o en torres de perforación. OEG es controlada de modo exclusivo por fondos

IF-2017-07574657-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YRMA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

y afiliadas de KKR. La compañía no posee subsidiarias en Argentina.

- PANASONIC HEALTHCARE CO., LTD. desarrolla, fabrica, comercializa y ofrece servicios relacionados con equipamiento médico. Es controlada de modo exclusivo por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee subsidiarias en Argentina.
- PT BERLIN LAJU TANKER TBK es una compañía naviera multinacional. Es controlada de modo conjunto por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.
- UNITED GROUP SBB opera y ofrece servicios de televisión por cable y de pago en el Sudeste de Europa. Es controlada de modo exclusivo por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.
- WINOA GROUP es una empresa líder mundial en tecnologías de abrasión y cortado para las industrias metalúrgicas y de la piedra. Es controlada de modo exclusivo por fondos y afiliadas de KKR. La compañía no posee ninguna subsidiaria en Argentina.

I.2.2. La Empresa Vendedora

18. AERCAP se encuentra activa principalmente en el alquiler de aeronaves y financiación de aviones con una flota de aproximadamente 1.640 aeronaves propias, administrados o en pedido. A los efectos de la presente transacción, se informa que AERCAP dispone de una cartera de treinta y siete (37) aeronaves que se encuentran alquilados a diversas compañías a nivel mundial. A través de esta transacción, AERCAP transfiere únicamente dicha cartera de treinta y siete (37) aeronaves a KKR, mientras que las restantes operaciones de AERCAP y sus activos no serán transferidos mediante esta transacción.
19. En Argentina, AERCAP actualmente alquila doce (12) aeronaves a Aerolíneas Argentinas, incluyendo una aeronave que no es propia, pero sí administrada por el Vendedor. Cabe destacar que las doce (12) aeronaves son alquiladas por entidades que no son argentinas.
20. En lo que aquí importa, es importante señalar que sólo una de las aeronaves de propiedad de AERCAP y que transferirá a KKR se encuentra actualmente alquilada a Aerolíneas Argentinas y operando. La aerolínea transferida y alquilada a Aerolíneas Argentinas es un Airbus A330 (número de serie 0358), registrado bajo el número LV-FNK.

21. AERCAP se encuentra activa principalmente en el alquiler de aeronaves y financiación

IF-2017-07574657-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

de aviones con una flota de aproximadamente 1.640 aeronaves propios, administrados o en pedido. AERCAP no tiene subsidiarias en Argentina.

22. Los accionistas de la empresa Vendedora, AERCAP que poseen una participación mayor al 5% de su capital accionarios, WAHA CAPITAL PJSC (15,7%), WELLINGTON MANAGEMENT CO. LLP (10,8%) y FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH CO. (5%)².

I.2.3. El Objeto

23. Como se dijo antes con relación a los efectos de la operación notificada en nuestro país, se debe establecer que solamente una (1) Aeronave de las treinta y siete (37) que fueran objeto de la transacción global de compraventa entre KKR y AERCAP, se encuentra actualmente alquilada a la compañía Aerolíneas Argentinas, prestando servicios en el mercado aerocomercial de nuestro país.
24. Se trata de una Aeronave AIRBUS A330-200 que porta número de serie del fabricante 0358 y con Matrícula LV-FNK, junto con dos (2) Motores PRATT WHITNEY PW4168A que portan número de serie del fabricante P7333496 y P733490.
25. La citada Aeronave, AIRBUS A330-223, se encuentra alquilada a Aerolíneas Argentinas hasta el 25 de noviembre de 2021.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

26. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
27. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
28. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, es superior a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES, por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIDEL
TEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

III. PROCEDIMIENTO

29. En fecha 28 de septiembre de 2016 las partes notificaron la presente operación de concentración económica mediante la presentación conjunta del Formulario F1, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8º de la Ley de Defensa de la Competencia.
30. Luego de varias presentaciones en cumplimiento de la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 11 de noviembre de 2016 se hizo saber a las partes que la información aportada se hallaba incompleta, procediéndose a efectuar las primeras observaciones al Formulario F1, advirtiéndoseles que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25.156 comenzó a correr desde el día hábil posterior a su presentación de fecha 10 de noviembre de 2016 y que el citado plazo quedaba suspendido desde el momento de la notificación de dicha providencia, hecho que tuvo lugar en fecha 11 de noviembre de 2016.
31. En virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la ley 25.156, con fecha 06 de octubre de 2016, esta Comisión Nacional solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (en adelante "ANAC") la intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica notificada. El organismo regulador fue notificado el 07 de octubre de 2016.
32. En fecha 20 de diciembre de 2016 se recibieron en estas actuaciones CUDAP: EXP-S01:0566631/2016 conteniendo Nota DAJ N°: 1272/2016 de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la ANAC, en la que dejan constancia que en la base de datos del sistema integrado ANAC, tanto KKR&CO. L.P. como AERCAP HOLDINGS N.V no registran aeronaves inscriptas a su nombre con anterioridad a la operación notificada y acompañan además, constancias de los Folios Reales que dan cuenta del registro de la aeronave alquilada a Aerolíneas Argentinas, con la última modificación de contrato conforme el Artículo 42 del Código Aeronáutico.³
33. Finalmente, con fecha 28 de marzo de 2017, las empresas notificantes dieron total cumplimiento al Formulario F1 de Notificación de Concentraciones Económicas presentado oportunamente, teniéndose por cumplido en este acto, se reanudó en

³ Conforme información obrante a fs. 698 y sgtes., del Folio Real del Registro Nacional de Aeronaves remitida por la ANAC.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

consecuencia el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, a partir del primer día hábil posterior al enunciado, pasando las actuaciones a resolver.

IV.EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturales de la operación

34. De acuerdo con lo expuesto en la sección I, la operación analizada consiste en la adquisición por parte de la compañía KKR a nivel global, de una cartera de treinta y siete (37) aeronaves comerciales de propiedad de AERCAP.
35. Como ya fue dicho anteriormente Con relación a los efectos en nuestro país, se debe establecer que solamente una (1) Aeronave de las treinta y siete (37) que fueran objeto de la transacción global de compraventa entre KKR y AERCAP, se encuentra actualmente alquilada a Aerolíneas Argentinas, prestando servicios en el mercado aerocomercial de nuestro país.
36. A modo de resumen del detalle del punto anterior, el siguiente cuadro evidencia la falta de superposición en Argentina entre KKR y el objeto de la operación notificada:

Tabla 1. Empresas involucradas en la República Argentina

Servicios financieros	
Administradora de Tarjetas	Adquiriente de la marca Argencard
First Data Cono Sur	Servicios de transferencia segura de fondos y servicios relacionados
First Data Corporation	Soluciones de pago y de comercio electrónico
Posnet	Servicios de Puntos de Venta (sistemas POS) en transacciones comerciales electrónicas
Servicios relacionados con el cuidado de la salud	
Capsugel	Productos y servicios de entrega de dosis a la industria farmacéutica <i>over the counter</i> , y de salud y nutrición
LGC Science Group Limited	Servicios de medición y evaluación relacionados a ciencias de la salud
Panasonic Healthcare Co., Ltd.	Servicios relacionados con equipamiento médico
Otros servicios e industrias	
Aceco	Diseño, construcción y mantenimiento de data centers
ClickTale Ltd.	Servicios en línea y de software
Crosby Group	Equipos para trabajo pesado de carga y de distribución de cargas
Epícor	Soluciones de software para los sectores de producción, distribución,



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

*Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYTRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

	comercialización minorista y servicios.
Gardner Denver, Inc.	Maquinaria industrial y de ingeniería y partes relacionadas y servicios
Go Daddy Group, Inc.	Servicios de hosting de páginas web y registración de dominios
Internet Brands, Inc.	Servicios de medios en línea y de software
JBF Global Pte Ltd.	Fabricación y venta de chips y láminas de poliéster
National Vision	Mangas, tomas de corriente, cuerdas de alambre y máquinas de estampado para ser utilizadas en las industrias de la producción e ingeniería.
OEG Offshore Group	Unidades de transporte de carga especializada utilizada por operadores de petróleo y gas
Pegaso	Servicios de call center
PT Berlin Laju Tanker Tbk	Servicios de transporte y envío
SoftwareONE	Gestión de cartera de softwares
United Group SBB	Servicios de televisión por cable y prepaga
Winoa	Tecnologías de abrasión y cortado para las industrias metalúrgica y de la piedra
Productos y servicios de aeronaves	
Objeto de la Transacción	Treinta y siete aeronaves
Propuesta	

Fuente: CNDC en base a información provista por las partes.

37. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IV.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

38. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en la traducción obrante a fs. 617/667 del Contrato de Compraventa de Aeronaves, en el punto 16.2 la figura de una cláusula de confidencialidad, con cláusulas que no configurarían en sí mismas, restricciones accesorias en la presente operación notificada.

39. Estas limitaciones a la confidencialidad, al recaer sobre información necesaria objeto de la venta no constituye una restricción accesoria en los términos en que esta Comisión Nacional ha acuñado este tipo de restricciones. La aludida limitación alude a la



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE

divulgación de cierta información privada que se intercambian las partes contratantes como consecuencia de la negociación. La limitación antedicha resulta lógica y propia de todo tipo de negociaciones.

V.CONCLUSIONES

40. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
41. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición indirecta a nivel global por parte de KKR & CO. L.P a AERCAP IRELAND LIMITED, AIRCRAFT LEASE SECURITISATION II LIMITED y AERCAP PARTNERS I LIMITED de una cartera de treinta y siete (37) aeronaves comerciales, de las cuales en nuestro país, solamente una (1) Aeronave, se encuentra actualmente alquilada a la compañía Aerolíneas Argentinas, prestando servicios en el mercado aerocomercial local, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.
42. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-07574657-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 28 de Abril de 2017

Referencia: S01:0444196/2016 (Conc. 1210)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.04.28 09:43:17 -03'00'

ONDARCUHU, Martín Javier
Auxiliar administrativo
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.28 09:43:24 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-441-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 1 de Junio de 2017

Referencia: EXP-S01:0444196/2016 - OPERACIÓN DE CONCETRACIÓN ECONÓMICA (CONC.1368)

VISTO el Expediente N° S01:0444196/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación notificada el día 28 de septiembre de 2016, consiste en la adquisición por parte de la firma KKR & CO. L.P, en forma indirecta, de una cartera de TREINTA Y SIETE (37) aeronaves comerciales a la firma AERCAP HOLDINGS N.V.

Que la operación descripta fue instrumentada mediante un “Contrato de Compraventa de Aeronaves” con respecto a una cartera de TREINTA Y SIETE (37) aeronaves usadas y los motores asociados a ellas, celebrado en fecha 25 de mayo de 2016 entre la firma KDAC AIRCRAFT FINANCE LIMITED, como la Compradora y las firmas AERCAP IRELAND LIMITED, AIRCRAFT LEASE SECURITISATION II LIMITED y AERCAP PARTNERS I LIMITED, las entidades propietarias, en el carácter de Vendedoras.

Que el cierre de la operación se efectivizó en fecha 23 de septiembre de 2016.

Que, a los efectos de la notificación de la operación, sólo UNA (1) de las TREINTA Y SIETE (37) aeronaves transferidas en virtud de la presente transacción, se halla alquilada y operada por la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. hasta el día 25 de noviembre de 2021.

Que las restantes aeronaves involucradas en la transacción no tienen ni generan efecto alguno en el mercado local de aviación.

Que las firmas KKR & CO. L.P y AERCAP HOLDINGS N.V. solicitaron con fecha 22 de marzo de 2017 la confidencialidad de la presentación efectuada el día 31 de enero de 2017, en el expediente mencionado en el Visto, acompañando el correspondiente resumen no confidencial.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 95 de fecha 27 de abril de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición indirecta a nivel global por parte de la firma KKR & CO. L.P a las firmas AERCAP IRELAND LIMITED, AIRCRAFT LEASE SECURITISATION II LIMITED y AERCAP PARTNERS I LIMITED de una cartera de TREINTA Y SIETE (37) aeronaves comerciales, de las cuales en nuestro país, solamente UNA (1) aeronave, se encuentra actualmente alquilada a la compañía AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., prestando servicios en el mercado aerocomercial local, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que con posterioridad la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia efectuó aclaraciones adicionales.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición indirecta a nivel global por parte de la firma KKR & CO. L.P a las firmas AERCAP IRELAND LIMITED, AIRCRAFT LEASE SECURITISATION II LIMITED y AERCAP PARTNERS I LIMITED de una cartera de TREINTA Y SIETE (37) aeronaves comerciales, de las cuales en nuestro país, solamente UNA (1) aeronave, se encuentra actualmente alquilada a la compañía AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., prestando servicios en el mercado aerocomercial local, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la

Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas KKR & CO. L.P y AERCAP HOLDINGS N.V con fecha 22 de marzo de 2017, sobre la información presentada el día 31 de enero de 2017 en el expediente mencionado en el Visto.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 95 de fecha 27 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-07574657-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.-Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.06.01 12:31:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción